

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 4 Joumada II 1415 - 8 Novembre 1994

137^{ème} année

N° 88

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice

Fin de détachement d'un magistrat 1794

Ministère des Finances

Décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, fixant l'organisation des Postes Comptables Publics relevant du Ministère des Finances 1794

Arrêté du ministre des finances du 1er novembre 1994, portant transformation des recettes des finances spécialisées sises au gouvernorat de Bizerte en recettes de plein exercice 1798

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 94-2210 du 24 octobre 1994, portant création du parc national de Djebil à la délégation du Douz du gouvernorat de Kebili 1798

Nomination de directeurs 1798

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Décrets n° 94-2243 à 2246 du 31 octobre 1994, relatif à la prorogation de l'exercice du droit de préemption dans les périmètres d'intervention foncière dans les zones d'El Mourouj VI du gouvernorat de Ben Arous, de Midoun Houmet Essouk Djerba, Douar Hicher (Amal) au profit de l'agence foncière d'habitation 1798

Ministère de la Culture

Arrêté du ministre de la culture du 29 octobre 1994, relatif aux prestations fournies par le ministère de la culture et aux formalités nécessaires pour leur obtention 1799

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 94-2238 du 31 octobre 1994, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale 1800

Approbation des modifications des statuts de la mutuelle de l'armée nationale 1800

décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA JUSTICE

FIN DE DETACHEMENT

Par décret n° 94-2239 du 31 octobre 1994.

Il est mis fin au détachement de Monsieur Mokhtar Becheikh Ahmed conseiller à la cour de cassation au ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent du Kef) à compter du 1er octobre 1994.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, fixant l'organisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble des textes qui l'ont complété ou modifié ;

Vu le Décret n° 71-219 du 29 mai 1971, portant désignation des comptables dont les comptes sont soumis à la juridiction de la cour des comptes, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°86-820 du 22 août 1986 ;

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n° 76-171 du 1er mars 1976, relatif à certaines indemnités de sujétions particulières de service ;

Vu le décret n° 81-1661 du 4 décembre 1981, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service.

Vu le décret n° 85-539 du 5 avril 1985, fixant le statut particulier du trésorier général de Tunisie.

Vu le décret n° 86-269 du 26 février 1986, fixant le statut particulier au personnel du corps du ministère des finances.

Vu le décret n° 86-464 du 12 avril 1986, fixant le statut particulier du payeur général ;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration Centrale ;

Vu le décret n° 90-1967 du 28 novembre 1990, relatif à l'intérim des emplois fonctionnels des services extérieurs et régionaux relevant des différents départements ;

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991 fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs de la direction générale du contrôle fiscal au ministère des finances ;

Vu le décret n° 91-1194 du 14 août 1991 relatif à l'indemnité pour charges administratives attribuée à certains personnels des services extérieurs de la direction générale du contrôle fiscal ;

Vu le décret n° 92-238 du 3 février 1992, fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs de la comptabilité publique au ministère des finances ;

Vu le décret n°94-1845 du 6 septembre 1994, fixant l'organisation de la direction générale des douanes.

Vu l'avis du tribunal administratif ;

Decrète :

Article premier. - Les postes comptables publics relevant du ministère des finances sont constitués par :

- la trésorerie générale de Tunisie ;
- la paierie générale ;
- les recettes régionales des finances ;
- les recettes des finances
- le magasin de timbre et les postes comptables auprès des services et établissements publics à caractère administratif.

Art. 2. - Excepté la trésorerie générale, la paierie générale, les recettes régionales des finances et le magasin du timbre, les postes comptables sont classés en trois catégories, selon le montant des recettes budgétaires réalisées au profit de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif non compris les crédits transférés, les prêts et les subventions de l'Etat :

Catégorie A : postes comptables dont le montant des recettes est égal ou supérieur à 30 millions de dinars

Catégorie B : postes comptables dont le montant des recettes est égal ou supérieur à 10 millions de dinars et inférieur à 30 millions de dinars

Catégorie C : autres postes comptables.

Le classement des postes comptables susvisés dans les catégories précitées, est effectué par arrêté du ministre des finances, en tenant compte du montant des recettes réalisées durant les deux dernières années et toute modification à ce classement ne peut intervenir qu'à compter de la date d'ouverture de la gestion budgétaire suivant la décision modificative.

Art. 3. - Les postes comptables classés dans la catégorie A, sont dirigés par des comptables publics ayant rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Les postes comptables classés dans la catégorie B sont dirigés par des comptables publics ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Les postes comptables classés dans la catégorie C sont dirigés par des comptables publics bénéficiant de l'indemnité pour charges administratives fixée par le décret n° 91-1194 du 14 août 1991.

Art. 4. - Les comptables publics peuvent être assistés par :

- des mandataires chargés de direction de comptabilité ayant rang et avantages de directeur d'administration centrale ;
- des mandataires chargés de division de comptabilité ayant rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale ;
- des mandataires chargés de section de comptabilité ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale ;
- des mandataires chargés de cellule de comptabilité bénéficiant de l'indemnité pour charges administratives fixée par le décret n° 91-1194 du 14 août 1991.

Les assistants ci-avant cités exercent leurs attributions telles qu'indiquées au présent décret, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 13 du code de la comptabilité publique.

Art. 5. - Les comptables publics nantis d'un emploi fonctionnel d'administration centrale sont nommés par décret sur proposition du ministre des finances.

Les mandataires assistant les comptables publics et nantis d'emploi fonctionnel sont nommés par décret sur proposition du ministère des finances et sur présentation du comptable public auprès duquel le mandataire est désigné.

Les comptables publics désignés dans les postes comptables de la catégorie " C " sont nommés par arrêté du ministre des finances.

Les assistants mandataires chargés de cellules de comptabilité sont nommés par arrêté du ministre des finances et sur présentation du comptable public auprès duquel le mandataire est désigné.

Art. 6. - Outre les conditions prévues par le Décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988, pour l'attribution et le retrait des emplois fonctionnels, les comptables publics et leurs assistants, à l'exception des mandataires chargés de cellules de comptabilité,

sont astreints à une condition d'exercice effectif dans les services centraux de la direction générale de la comptabilité publique ou dans les postes comptables relevant du ministère des finances, fixée ainsi qu'il suit :

- Quatre années au moins pour les comptables publics désignés à la trésorerie générale de Tunisie, à la payerie générale et dans les recettes régionales des finances ainsi que pour les mandataires chargés de directions de comptabilité ;

- trois années au moins pour les comptables publics désignés dans les postes comptables classés dans la catégorie A ainsi que pour les mandataires chargés de divisions de comptabilité ;

- deux années au moins pour les comptables Publics désignés dans les postes Comptables classés dans la catégorie B ainsi que pour les mandataires chargés de Sections de Comptabilité.

Art. 7. - A défaut de désignation d'un Comptable titulaire, ou en cas d'empêchement de ce dernier d'exercer d'une manière provisoire, ou lorsqu'un congé lui est accordé, les postes comptables cités à l'article 5 ci-dessus, peuvent être gérés par un comptable intérimaire, choisi parmi :

- 1) Les cadres exerçant dans les postes Comptables et titulaires d'un emploi fonctionnel ;

- 2) Les agents du corps du personnel du ministère des finances d'un grade au moins égal à celui d'Inspecteur ou les fonctionnaires disposant d'un grade équivalent.

En cas de non désignation d'un comptable titulaire, le Comptable intérimaire non nanti d'emploi fonctionnel a droit, durant l'intérim et dans les conditions prévues par le décret sus-visé n° 88-188 du 11 février 1988, aux avantages de l'emploi fonctionnel correspondant.

TITRE PREMIER

LA TRESORERIE GENERALE DE TUNISIE

Art. 8. - Le Trésorier Général de Tunisie a rang et avantages de Directeur Général d'administration Centrale.

Il est assisté par :

- Un mandataire chargé de direction de comptabilité des dépôts et consignations et de la comptabilité générale ;

- Un mandataire chargé de direction de comptabilité de la centralisation des comptes et des opérations budgétaires ;

- Un mandataire chargé de direction de comptabilité de la dette publique ;

- Un mandataire chargé de direction de comptabilité des applications Informatiques.

Art. 9. - Le mandataire chargé de direction de comptabilité des dépôts et consignations et de la comptabilité générale assure notamment :

- la tenue des comptes courants des Etablissements Publics ;
- la tenue des comptes de consignations administratives et judiciaires ;

- l'exécution des opérations de retenue relatives aux actes de saisie-arrêt, cessions, oppositions et nantissement ;

- le rapprochement des opérations faites entre la Banque Centrale de Tunisie et la Direction Générale du Trésor ;

- la tenue des comptes des prêts et avances du Trésor et le suivi de leur régularisation ;

- la tenue du compte courant du Trésor à la Banque Centrale de Tunisie et le compte de chèques postaux du Trésorier Général ;

- la confection des bordereaux mensuels de comptabilité ;

- la clôture définitive des opérations budgétaires et la confection du compte de gestion et des documents annexes ;

- la tenue de la caisse ;

- l'exécution du règlement des opérations réciproques avec les Trésors étrangers.

Il est assisté par :

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour les opérations de dépôt des consignations et des prêts et avances avec l'aide :

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour les opérations de consignations administratives et judiciaires ;

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour les opérations de dépôts des Etablissements Publics ;

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour les opérations de prêts et avances.

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour les opérations de comptabilité générale, avec l'aide :

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour les relations avec la Banque Centrale de Tunisie et les Trésors étrangers ;

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour les opérations de la comptabilité générale ;

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour les opérations de la caisse.

Art. 10. - Le mandataire chargé de direction de comptabilité de la centralisation des comptes et des opérations budgétaires assure notamment :

- la centralisation des opérations effectuées par les comptables publics pour le compte du trésorier général ;

- la centralisation mensuelle des recettes budgétaires réalisées par les Receveurs des finances ;

- la centralisation des recettes au titre des fonds spéciaux du Trésor et des fonds de concours ;

- le suivi des opérations de règlement avec les receveurs des finances

- le suivi du recouvrement des ressources budgétaires que le Trésorier Général est chargé de collecter.

Il est assisté par :

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour la centralisation des comptes, avec l'aide :

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour la centralisation des opérations de règlement et des opérations de trésorerie ;

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour la centralisation des opérations budgétaires.

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour les opérations de recouvrement et des fonds spéciaux du trésor et des fonds de concours, avec l'aide :

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour le suivi du recouvrement des ressources budgétaires que le Trésorier est chargé de collecter ;

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour la centralisation des recettes au titre des fonds spéciaux du Trésor et des fonds de concours.

Art. 11. - Le mandataire chargé de direction de comptabilité de la dette publique assure notamment :

- le suivi de la dette extérieure ;

- le suivi de la dette intérieure ;

- la tenue des actions de l'Etat au titre de ses participations dans le capital des Entreprises Publiques ;

- la tenue des obligations cautionnées.

Il est assisté par :

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour les opérations

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour le suivi des paiements effectués par la Banque Centrale de Tunisie ;

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour le suivi des prêts rétrocédés.

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour les opérations

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour les opérations des valeurs de l'Etat et des obligations cautionnées ;

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour le suivi des dettes obligataires.

Art. 12. - Le mandataire chargé de direction de comptabilité des applications informatiques assure, notamment :

- l'analyse administrative des applications informatiques ;

- la coordination et les liaisons informatiques ;

- le suivi des opérations informatisées ;

- la préparation des statistiques relatives aux opérations de la Trésorerie Générale ;

Il est assisté par

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour l'analyse administrative des applications informatiques, avec l'aide :

* d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour la préparation des statistiques relatives aux opérations de la Trésorerie Générale ;

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour les opérations d'exploitation des programmes informatiques, avec l'aide :

* d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour le suivi des opérations informatisées.

TITRE II

LA PAIERIE GENERALE

Art. 13. - Le Payeur Général a rang et avantages de directeur Général d'administration centrale .

Il est assisté par :

- un mandataire chargé de direction de comptabilité de la comptabilité générale ;

- un mandataire chargé de direction de comptabilité du suivi de

- un mandataire chargé de direction de comptabilité des opérations de trésorerie et de règlement des dépenses.

Art. 14. - Le mandataire chargé de direction de comptabilité de la Comptabilité Générale assure, notamment :

- la tenue de la comptabilité générale ;

- la tenue du compte des opérations de règlement ;

- la confection du bordereau mensuel de comptabilité ;

- la confection du compte de gestion et des documents annexes ;

- la préparation des statistiques concernant toutes les opérations de la Paierie Générale ;

- la tenue du compte courant du Payeur Général ouvert au Centre des Chèques Postaux.

Il est assisté par :

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour la tenue de la comptabilité générale avec l'aide :

* d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour la confection du bordereau mensuel de comptabilité et du compte de gestion et de ses documents annexes ;

* d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour la préparation des statistiques des opérations de la Paierie Générale.

Art. 15. - Le mandataire chargé de direction de comptabilité du suivi de l'exécution du budget des Ministères est assisté par Quatre (4) mandataires chargés de division de comptabilité et Huit (8) mandataires chargés de section de comptabilité pour les opérations du visa des dépenses d'un ou de plusieurs Ministères.

Art. 16. - Le mandataire chargé de direction de comptabilité des opérations de trésorerie et de règlement des dépenses assure, notamment :

- la préparation des documents de paiement et des ordres de virement ;

- la prise en charge des dépenses faites par les comptables publics pour le compte du Payeur Général ;

- la gestion des dépôts et consignations en recettes et en dépenses ;

- la prise en charge des actes d'opposition ;

- les opérations d'apurement des restes à payer.

Il est assisté par :

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour les opérations de règlement des dépenses visées, avec l'aide :

* d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour la préparation des documents de paiement et des ordres de virement ;

* d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour la tenue du registre des oppositions et l'apurement des opérations de trésorerie.

TITRE III

LES RECETTES REGIONALES DES FINANCES

Art. 17. - Le receveur régional des finances a rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Art. 18. - Outre les fonctions qui leur sont dévolues en leur qualités de comptables publics conformément aux dispositions prévues par le code de la comptabilité publique, les receveurs régionaux des finances sont chargés également, au plan administratif, de superviser l'ensemble des postes comptables implantés à l'intérieur de leurs gouvernorats, assurent, dans ce cadre, une mission d'encadrement et de suivi et sont investis, à cet effet, d'une autorité hiérarchique administrative sur les comptables relevant de leurs circonscriptions.

Ils sont assistés pour l'exécution de ces tâches par :

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour les opérations comptables ;

- un mandataire chargé de section de comptabilité pour la surveillance de l'exécution de la mission de recouvrement des créances publiques ;

- un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour les opérations des Finances Locales ;

- un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour les opérations administratives et financières.

Art. 19. - Le mandataire chargé de division de comptabilité assure notamment :

- le visa et le paiement des dépenses de l'Etat mandatées par les ordonnateurs secondaires ;

- la confection du bordereau mensuel de comptabilité, du compte de gestion et de ses documents annexes ;

- la vérification des comptes mensuels, avec leurs pièces annexes, produits par les comptables de la région et concernant les collectivités publiques locales et les établissements publics administratifs ;

- le contrôle et la vérification des comptabilités des Recettes des finances chargées d'un entrepôt des produits monopolisés ;

- la mise en état d'examen des comptes de gestion établis par les comptables publics, en vue de leur production à la Cour des Comptes ;

- l'apurement administratif des comptes de gestion non soumis au contrôle juridictionnel et la notification des arrêtés y afférents à la Cour des Comptes ;

- la centralisation des opérations comptables en recettes et en dépenses effectuées par les receveurs des finances de la région ;

- l'inspection administrative et les vérifications (vérifications de caisse, vérifications sommaires ou approfondies) des postes comptables de la région ;

- l'exécution des enquêtes sur les faits de discipline ainsi que sur les agissements irréguliers ou délictueux commis par le personnel des postes comptables de la région dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice.

Art. 20. - Le mandataire chargé de section de comptabilité assure, notamment :

- la constatation des créances revenant à l'Etat, aux Collectivités Publiques Locales et aux Etablissements Publics Administratifs ;

- l'instruction des demandes d'admission en non-valeur présentées par les comptables soumis à l'autorité du Receveur Régional et la notification à ces derniers des décisions prises en l'objet ;

- la tenue de la comptabilité des créances constatées à l'échelle régionale et l'exécution des confrontations nécessaires en vue de la certification des chiffres de constatation et d'annulation portés sur les comptes de gestion des comptables de la région ;

- l'examen des états de liquidation décernés par les comptables publics en vue du recouvrement des créances publiques ;

- l'animation, l'organisation et la surveillance de l'exécution par les comptables de la mission de recouvrement des créances publiques ;

- l'examen des candidatures aux fonctions de porteurs de contraintes en vue de la nomination de ces agents de poursuites ;

- la surveillance de l'activité des porteurs de contraintes et la vérification des décomptes de la prime annuelle leur revenant

Art. 21. - Le mandataire chargé de cellule de comptabilité pour les opérations des finances locales procède, notamment :

- Au visa des décisions d'octroi d'indemnité pour travaux supplémentaires accordée sur les crédits délégués et sur les budgets des établissements Publics à caractère administratif ;

- Au visa des décisions d'octroi d'indemnités pour travaux supplémentaires dérogatoires accordées sur les budgets des Collectivités Publiques Locales ;

- au visa des décisions fixant les contingents kilométriques accordés sur les crédits délégués et sur les budgets des Etablissements Publics Administratifs ;

- à l'examen des avances pour frais de mission accordées sur les crédits inscrits aux budgets des Etablissements Publics Administratifs et sur les crédits des budgets des Collectivités Publiques Locales ;

- à l'examen des Arrêtés d'institution, de modification et de clôture des régies d'avances ou de recettes et des Arrêtés de nomination et de mise fin à la fonction de régisseur nommé à leur tête concernant les régies instituées sur les crédits délégués et sur les budgets des Etablissements Publics Administratifs et des Collectivités Publiques Locales ;

- au visa des demandes d'avances de fonds présentées par les régisseurs d'avances et des demandes d'ouverture des comptes courants postaux présentées par les régisseurs d'avances et par les régisseurs de recettes des Etablissements Publics Administratifs et des Collectivités Publiques Locales.

Art. 22. - Le mandataire chargé de cellule de comptabilité pour les opérations administratives et financières procède notamment à l'engagement, à la liquidation et au mandatement des dépenses de l'Etat imputables sur les crédits délégués au Receveur Régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire du Ministre des Finances pour les besoins de fonctionnement des postes comptables de la région et à la gestion du matériel, des imprimés et du personnel affectés aux différents services relevant de l'autorité du receveur régional.

TITRE IV

LES RECETTES DES FINANCES

Art. 23. - Le Receveur des Finances chargé de la gestion d'une Recette classée dans la catégorie A, conformément aux critères de classement fixés à l'article 2 du présent décret est assisté par :

- un mandataire chargé de section de comptabilité pour l'exécution des opérations du recouvrement des créances publiques constatées ;

- un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour les opérations comptables.

Art. 24. - Le mandataire chargé de section de comptabilité assure, notamment :

- la prise en charge des créances publiques ;
- la confection des demandes d'admission en non-valeur des créances publiques ;
- l'élaboration des états de liquidation en vue du recouvrement des créances publiques ;
- le suivi de l'activité des porteurs de contraintes ;
- la confection de l'état général détaillé des créances publiques constatées, de celles recouvrées, annulées et des créances restant à recouvrer.

Art. 25. - Le mandataire chargé de cellule de comptabilité assure, notamment :

- les travaux relatifs aux arrêtés comptables ;
- l'établissement du compte annuel de gestion ;
- la tenue du carnet des opérations de règlement ;
- la tenue du sommaire des opérations de trésorerie et du registre des dépenses y afférent.
- la tenue du bordereau d'enregistrement des chèques bancaires émis au nom du Receveur au titre de règlement des créances publiques ;
- la préparation de tous les documents nécessaires à l'octroi des prêts sur gages ;
- le suivi de l'exécution de toutes les opérations de recouvrement de ces prêts et de la restitution des gages à leurs propriétaires.

Art. 26. - Le Receveur des Finances gestionnaires d'une Recette classée à la catégorie B ou C, conformément aux critères de classement fixés à l'article 2 du présent décret est assisté par un mandataire chargé de cellule de comptabilité.

TITRE V

LE MAGASIN DU TIMBRE ET LES POSTES COMPTABLES PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF

Art. 27. - Le Magasin du Timbre est dirigé par un Comptable Public en sa qualité de garde-magasin du timbre bénéficiant du rang et avantages de Chef de service d'administration Centrale.

Art. 28. - Le Garde-Magasin du Timbre est chargé notamment de :

- La conservation de timbres mobiles, des vignettes et des impressions ayant une valeur déterminée ;

- L'approvisionnement de tous les comptables Publics, concourant à l'entreposage et à la débite de ces produits ;

- La passation des écritures comptables relatives à ces produits pour l'établissement d'un compte de gestion annuel à soumettre à la cour des Comptes ;

- L'accomplissement de toutes études statistiques ou autres, visant à établir les besoins du pays en timbres mobiles, vignettes et impressions ayant une valeur déterminée de toutes natures

Art. 29. - Le Garde-Magasin du Timbre est assisté par un mandataire chargé de Cellule de comptabilité

Art. 30. - Le comptable public gestionnaire d'un poste comptable auprès d'un service ou d'un établissement public à caractère administratif, classé dans la catégorie "A" conformément aux critères de classement fixés à l'article 2 du présent décret est assisté par :

- un mandataire chargé de section de comptabilité pour la surveillance de l'exécution de la mission de recouvrement des créances et droits revenant au service ou à l'Etablissement concerné, ainsi que les opérations de contrôle de régularité des dépenses à viser ;

- un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour les opérations comptables

Art. 31. - Le mandataire chargé de section de comptabilité assure, notamment :

- la prise en charge des créances et droits revenant au service ou à l'Etablissement ;

- la confection des demandes d'admission en non-valeur,

- l'élaboration des états de liquidation ;

- la confection de l'état général détaillé des créances constatées, de celles recouvrées, annulées et des créances restant à recouvrer ;

- le contrôle de régularité des dépenses à viser.

Art. 32. - Le mandataire chargé de cellule de comptabilité assure, notamment :

- Les travaux relatifs aux arrêtés comptables ;

- L'établissement du compte annuel de gestion ;

- la tenue du livre de détail des opérations budgétaires ;

- la tenue du sommaire des opérations hors-budget.

Art. 33. - Le comptable public gestionnaire d'un poste comptable auprès d'un service ou d'un établissement public à caractère administratif classé dans la catégorie B ou C conformément aux critères de classement fixés à l'article 2 du présent décret, est assisté par un mandataire chargé de cellule de comptabilité.

TITRE VI

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 34. - Les indemnités et avantages accordés aux comptables publics nantis d'emplois fonctionnels sont cumulables avec les indemnités de sujétions particulières de service prévues par les décrets sus-visés n° 76-171 du 1er mars 1976, n° 85-539 du 5 avril 1985 et n° 86-464 du 12 avril 1986.

Art. 35. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment l'article 22 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991 et le décret n° 92-238 du 3 février 1992.

Art. 36. - Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 1er novembre 1994, portant transformation des recettes des finances spécialisées sises au gouvernorat de Bizerte en recettes de plein exercice.

Le ministre des finances,

Vu la Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 93-53 du 17 mai 1993, portant promulgation du code des droits d'enregistrement et du timbre,

Vu le décret n° 76-171 du 1er mars 1976, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service,

Vu le décret n° 92-238 du 3 février 1992, fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs de la comptabilité publique au ministère des finances et notamment son article 15,

Arrête :

Article premier. - La recette des impôts directs et enregistrement à Bizerte est dénommée à compter du 6 décembre 1993, la recette des finances, avenue Tarek Ibn Ziad à Bizerte.

La recette des finances, avenue Tarek Ibn Ziad à Bizerte assurera, à compter de la même date l'exécution des opérations dévolues aux comptables publics, fixées par le code de la comptabilité publique et les textes les régissant.

La recette des finances avenue Tarek Ibn Ziad à Bizerte, assurera en plus des opérations citées ci-dessus, la tenue des comptes des établissements publics administratifs qui lui sont confiés.

Art. 2. - La recette des contributions indirectes à Bizerte est dénommée à compter du 6 décembre 1993, la recette des finances rue de la Goulette à Bizerte.

La recette des finances, rue de la Goulette à Bizerte, assurera, à compter de la même date, l'exécution des opérations dévolues aux comptables publics, fixées par le code de la comptabilité publique et les textes les régissant.

la recette des finances rue de la Goulette à Bizerte, assurera, en plus des opérations citées ci-dessus, la gestion des produits monopolisés ainsi que la tenue des comptes des établissements publics qui lui sont confiés.

Art. 3. - La recette municipale de Bizerte est dénommée à compter du 6 décembre 1993, la recette des finances, rue Ibn Khaldoun à Bizerte.

La recette des finances, rue Ibn Khaldoun à Bizerte, assurera la tenue des comptes des communes et des établissements publics administratifs qui lui sont confiés.

Art. 4. - La recette des finances 1er bureau à Menzel Bourguiba est dénommée à compter du 6 décembre 1993, la recette des finances place 7 novembre à Menzel Bourguiba.

La recette des finances place 7 novembre à Menzel Bourguiba assurera à compter de la même date, l'exécution des opérations dévolues aux comptables publics fixées par le code de la comptabilité publique et les textes les régissant.

La recette des finances place du 7 novembre à Menzel Bourguiba, assurera, en plus des opérations citées ci-dessus, la gestion des produits monopolisés ainsi que la tenue des comptes des établissements publics administratifs qui lui sont confiés.

Art. 5. - La recette des finances 2ème bureau à Menzel Bourguiba est dénommée à compter du 6 décembre 1993, la recette des finances place Ibn Khaldoun à Menzel Bourguiba.

La recette des finances place Ibn Khaldoun à Menzel Bourguiba assurera, à compter de la même date, l'exécution des opérations dévolues aux comptables publics fixées par le code de la comptabilité publique et les textes les régissant.

La recette des finances place Ibn Khaldoun à Menzel Bourguiba, assurera, en plus des opérations citées ci-dessus, la tenue des comptes des communes des établissements publics administratifs qui lui sont confiés.

Tunis, le 1er novembre 1994.

Le Ministre des Finances

Nouri Zorgati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 94-2210 du 24 octobre 1994, portant création du parc national de Djebil à la délégation de Douz du gouvernorat de Kebili.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment les articles 219 et 221 dudit code,

Vu le décret n° 93-303 du 1er février 1993, fixant les attributions du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est créé un parc national à la délégation de Douz du gouvernorat de Kebili dénommé "parc national de Djebil" couvrant une superficie de 150.000 ha et dont les limites sont désignées par un liseré rouge sur l'extrait de la carte d'état major de Bouflija, Bir Tourkia, Douz et Réjim Maâtoug à l'échelle de 1/200.000 annexé au présent décret.

Art. 2. - Les mesures propres à assurer la conservation dans son état naturel du parc national de Djebil sont fixées par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Art. 3. - Les ministres de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 94-2241 du 31 octobre 1994.

Monsieur Ali Nefzaoui est nommé directeur de recherche agricole et de pêche à l'INRAT à compter du 4 juillet 1994.

Par décret n° 94-2242 du 31 octobre 1994.

Monsieur Moncef Ben Salem est nommé directeur de recherche agricole et de pêche à l'institut national de la recherche agronomique de Tunisie à compter du 4 juillet 1994.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 94-2243 du 31 octobre 1994, relatif à la prorogation de l'exercice du droit de préemption dans le périmètre d'intervention foncière dans la zone d'El Mourouj VI gouvernorat de Ben Arous au profit de l'agence foncière d'habitation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme, notamment son article 34,

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation,

Vu le décret n° 90-2031 du 5 décembre 1990, relatif à la création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation dans la zone d'El Mourouj VI gouvernorat de Ben Arous,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est prorogé pour une durée de deux ans l'exercice du droit de préemption au profit de l'agence foncière d'habitation sur les immeubles situés dans le périmètre d'intervention foncière sis dans la zone d'El Mourouj VI gouvernorat de Ben Arous, délimité par le décret susvisé n° 90-2031 du 5 décembre 1990.

Art. 2. - Le président directeur général de l'agence foncière d'habitation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-2244 du 31 octobre 1994, relatif à la prorogation de l'exercice du droit de préemption dans le périmètre d'intervention foncière à la route de Midoun Houmet Essouk Djerba au profit de l'agence foncière d'habitation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme, notamment son article 34,

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation,

Vu le décret n° 90-1946 du 20 novembre 1990, relatif à la création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation à la route de Midoun Houmet Essouk Djerba,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est prorogé pour une durée de deux ans l'exercice du droit de préemption au profit de l'agence foncière d'habitation sur les immeubles situés dans le périmètre d'intervention foncière sis à la route de Midoun Houmet Essouk Djerba, délimité par le décret susvisé n° 90-1946 du 20 novembre 1990.

Art. 2. - Le président directeur général de l'agence foncière d'habitation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-2245 du 31 octobre 1994, relatif à la prorogation de l'exercice du droit de préemption dans le périmètre d'intervention foncière dans la délégation d'Ettadhamen Douar Hicher (Amal) au profit de l'agence foncière d'habitation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme, notamment son article 34,

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation,

Vu le décret n° 90-2255 du 15 novembre 1990, relatif à la création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation dans la délégation d'Ettadhamen Douar Hicher (Amal),

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est prorogé pour une durée de deux ans l'exercice du droit de préemption au profit de l'agence foncière d'habitation sur les immeubles situés dans le périmètre d'intervention foncière sis dans la délégation d'Ettadhamen Douar Hicher (Amal), délimité par le décret susvisé n° 90-2255 du 15 novembre 1990.

Art. 2. - Le président directeur général de l'agence foncière d'habitation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-2246 du 31 octobre 1994, relatif à la prorogation de l'exercice du droit de préemption dans le périmètre d'intervention foncière dans la zone de Houmet Essouk Djerba (ouest de la zone industrielle) au profit de l'agence foncière d'habitation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme, notamment son article 34,

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation,

Vu le décret n° 90-1979 du 28 novembre 1990, relatif à la création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation à Houmet Essouk Djerba (ouest de la zone industrielle),

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est prorogé pour une durée de deux ans l'exercice du droit de préemption au profit de l'agence foncière d'habitation sur les immeubles situés dans le périmètre d'intervention foncière sis à Midoun Houmet Essouk Djerba (ouest de la zone industrielle), délimité par le décret susvisé n° 90-1979 du 28 novembre 1990.

Art. 2. - Le président directeur général de l'agence foncière d'habitation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du ministre de la culture du 29 octobre 1994, relatif aux prestations fournies par le ministère de la culture et aux formalités nécessaires pour leur obtention.

Le ministre de la culture,

Vu le décret n° 75-773 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère de la culture,

Vu le décret n° 93-2378 du 22 novembre 1993, portant organisation du ministère de la culture,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Arrête :

Article premier. - Le ministère de la culture et les établissements publics sous tutelle fournissent les prestations administratives suivantes, conformément aux conditions et procédures indiquées aux annexes publiées dans l'édition arabe :

1 - Autorisation de création d'une société d'enregistrement musical.

2 - Attestation de réduction du taux des droits de douane au profit des produits culturels importés.

3 - Attestation pour les professionnels dans le domaine de la musique et des arts.

4 - Attestation au profit des artistes professionnels dans le domaine de la musique et des arts populaires permettant l'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale.

5 - Autorisation pour impresario.

6 - Renouvellement de la carte professionnelle en musique.

7 - Autorisation de travail dans les établissements publics et privés pour les artistes étrangers dans le domaine musical.

8 - Obtention de la carte professionnelle dans le domaine musical.

9 - Autorisation d'importation de films.

10 - Visa d'exploitation commerciale de films.

11 - Autorisation spéciale d'exploitation culturelle d'un produit cinématographique.

12 - Attestation d'exonération des droits de douane pour la production, la distribution et l'exploitation cinématographique.

13 - Brevet d'aide projectionniste de films.

14 - Autorisation de tournage de films cinématographiques.

15 - Autorisation d'exercice de l'activité de production cinématographique.

16 - Autorisation de distribution et de duplication de films pour cassettes vidéo.

17 - Octroi de la carte professionnelle de cinéma.

18 - Brevet de projectionniste de film.

19 - Attestation de réduction du taux des droits de douane au profit des produits et des articles culturels importés et de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation.

20 - Octroi d'une attestation en un exemplaire unique au profit des titulaires de marchés publics conclus avec le ministère de la culture (Nantissement).

21 - Attestation de paiement irrévocable d'une subvention.

22 - Octroi d'une attestation de retenue de 5% à titre d'impôt.

23 - Achat de livres à titre d'encouragement à la production culturelle.

24 - Attestation d'exonération de la T.V.A. au profit des produits utilisés dans l'industrie et l'impression du livre.

25 - Recommandation à l'édition de livres.

26 - Compensation du papier utilisé dans l'impression des publications culturelles.

27 - Attestation de facilités à l'exportation des publications tunisiennes.

28 - Octroi de visa de présentation théâtrale.

29 - Octroi de la carte professionnelle d'arts dramatiques.

30 - Séjour d'artistes au centre d'art vivant de Radès.

31 - Séjour d'artistes à la Cité Internationale des Arts de Paris.

32 - Octroi de bourse pour la formation des cadres culturels.

33 - Autorisation d'ouverture d'établissement privé d'enseignement musical.

34 - Octroi de diplôme de musique arabe et de musique instrumentale.

35 - Octroi de bourse de coopération bilatérale et multilatérale.

36 - Octroi d'une attestation de non boursier.

37 - Octroi de carte d'accès gratuit aux musées, sites, monuments et parcs archéologiques et historiques.

38 - Octroi d'avantages prévus par les dispositions du code d'investissement dans le domaine culturel.

39 - Attestation de professionnalisme dans le domaine des arts plastiques.

40 - Autorisation d'ouverture de galerie d'arts plastiques (agrément).

41 - Attestation de stage en Tunisie ou à l'étranger au profit des artistes peintres et aux étudiants de l'institut d'art, d'architecture et d'urbanisme.

42 - Autorisation d'organisation d'exposition pour les artistes peintres et sculpteurs non résidents.

43 - Admission temporaire d'œuvres d'art.

44 - Octroi d'une attestation de dépôt légal de livres et de publications non périodiques imprimés en Tunisie.

45 - Octroi d'attestation de dépôt légal d'œuvres non périodiques imprimées ou produites à l'étranger à l'occasion de leur importation en Tunisie.

46 - Octroi d'attestation de dépôt légal d'enregistrements musicaux, sonores et visuels, d'œuvres photographiques et de logiciels.

Art. 2. - Les directeurs généraux et directeurs auprès du ministère de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 octobre 1994.

Le Ministre de la Culture

Mongi Bousnina

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 94-2238 du 31 octobre 1994, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents, des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée par l'article 69 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992,

Vu la loi n° 93-115 du 22 novembre 1993, portant création du centre national des sciences et technologies nucléaires,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 94-1707 du 15 août 1994, portant organisation administrative et financière du centre national des sciences et technologies nucléaires,

Vu l'avis du ministre des affaires sociales,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. : La liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales fixée par l'article premier du décret n° 85-1025 du 29 août 1985 susvisé et dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale est complétée comme suit :

- centre national des sciences et technologies nucléaires.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

STATUT

Par arrêté des ministres des finances et des affaires sociales du 5 octobre 1994.

Les modifications au statut de la mutuelle de l'armée nationale annexées au présent arrêté sont approuvées.